

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/2964

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגדרת איום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 428 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 428, האמור בו יסומן "(א)" ובמקום "מאסר שבע שנים" יבוא "מאסר שמונה שנים", במקום "מאסר תשע שנים" יבוא "מאסר עשר שנים" בסופו יבוא :
- "לעניין סעיף זה, "איום" או הטלת אימה" – לרבות ביצירת מצג הנובע ממעמדו של המאיים או של האדם בשמו פועל המאיים או במסרים המועברים לאדם אליו מכוון האיום או לאחר בנסיבות דומות ולרבות בדרך של כפיית תשלום או רכישת שירות ;
- (ב) אדם המקבל כסף או טובת הנאה מבעל עסק, באופן שאינו חד פעמי, ללא הספקת שירות או תמורה הולמים ומבלי שסיפק הסבר מניח את הדעת, יראו אותו כמי שאיים על המשלם.
- (ג) הורשע אדם לפי סעיף קטן (א), לא יפחת עונשו ממאסר שלוש שנים."

דברי הסבר

במסגרת מאבק הרשויות בעבירות של סחיטת דמי חסות ("פרוטקשן") עלה הצורך לחדד את היסוד העובדתי הנדרש להוכחת עבירת סחיטה באיומים הקבועה בסעיף 428 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין או החוק). המציאות בשטח מוכיחה כי איום לשם סחיטת אדם או בעל עסק לא תמיד נעשה בצורה מפורשת וגלויה אלא באופן מרומז, בהסתמך על זהות המאיים, על זהות שולחו או על "השם" שיצא לו באזור.

בנוסף, המשטרה נתקלת במצבים בהם ארגוני פשע המתחזים לחברות שמירה גובות מבעלי עסקים כסף עבור "שירותי שמירה" לכאורה, כאשר בפועל לא מסופק שירות כלשהו.

הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 428 לחוק, כך שיובהר כי איום או הטלת אימה כפי שקבועים

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 227.

בחוק, עשויים להתבצע לא רק באיום או התנהגות מפורשים כלפי קורבן פרטני אלא גם בדרך של יצירת מצג ובאמצעות מסרים שהועברו לאנשים אחרים המצויים בנסיבות דומות ובאותו מצב של הקורבן. ארגוני פשיעה חולשים על שטחים נרחבים ודי בכך שהם מהווים גורם מאיים כלפי מספר בעלי עסק באותו תא שטח על מנת ששאר בעלי העסקים באותו אזור יחשו מאוימים. לכן מוצע לקבוע כי המצג לקיומו של איום לא יהיה חייב להיות רק כלפי אותו בעל עסק אלא גם לגבי אחרים באותו עניין וכן המצג לא חייב להיות בהתנהגות אלא גם תוך ניצול מעמדו של המאיים (ככל שנראה שהוא מוכר בעיני הקורבנות כחבר ארגון פשיעה) או בהעברת מסרים סמויים כשברור שעסק של מי שאינו משם לאותו אדם ייפגע. בהקשר זה אנו עדים למקרים רבים בהם די בהזכרת שמו של ראש ארגון פשיעה כמי שמבקש את התשלום, ללא כל איום, כדי לגרום לקורבנות לשלם ולכן מוצע להוסיף גם התייחסות ל"מעמד המאיים". בנוסף, מוצע לקבוע חזקה לפיה אדם שמקבל כסף או טובת הנאה באופן קבוע מבעל עסק אולם אינו מספק שירות או תמורה הולמת יראו בו כמי שקיבל את הכספים או התמורה במסגרת סחיטה באיומים אלא אם יסביר את מהות קבלת הכסף או התמורה באופן לגיטימי. לבסוף, מוצע לקבוע עונש מינימום של שלוש שנים על ביצוע העבירה ולהגדיל את עונשי המקסימום הקבועים בחוק.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר (פ/25/2156). הצעת החוק זוהי לפ/25/2156 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)